

0000575-71.2018.8.26.0165

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MAURICIO MARTINES CHIADO

Comarca: Dois Córregos

Foro: Foro de Dois Córregos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 86/2018 - Delegacia de Polícia de Dois Córregos, 924/2017 - Delegacia de Polícia de Dois Córregos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cícero Amaro dos Santos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO MARTINES CHIADO

Vistos.

Trata-se de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dois Córregos

Foro de Dois Córregos

1ª Vara

Praça Francisco Simões, 142, Dois Corregos-SP - cep 17300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000575-71.2018.8.26.0165 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000575-71.2018.8.26.0165

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 86/2018 - Delegacia de Polícia de Dois Córregos, 924/2017 - Delegacia de Polícia de Dois Córregos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cícero Amaro dos Santos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO MARTINES CHIADO

Vistos.

Trata-se de manifestação formulada pelo Ministério Público em que deixa de promover a execução da pena de multa, em razão da hipossuficiência dos réus (fls. 693/696, item 2).

É o relatório.

Decido.

Verifica-se que a cobrança da pena de multa passou por profunda alteração nos últimos meses, e em recente modificação de sua jurisprudência, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça modulou o entendimento anterior e fixou a seguinte tese (Tema 931 dos Recursos Repetitivos):

“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.785.383, Terceira Seção, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/11/2021).

Assim, admitiu-se a extinção da punibilidade do sentenciado por motivo de hipossuficiência.

Desta maneira, revendo posicionamento anterior, entendo ser o caso de extinção de punibilidade do executado em relação à multa penal, tendo em vista existir indicativos de sua hipossuficiência no caso concreto.

Note-se que o sentenciado foi assistido pela Defensoria Pública/Convênio DPE-OAB/SP no processo de conhecimento, firmando termo que não tem condições econômicas de constituir defensor. Logo, presume-se que seja hipossuficiente.

Nesse sentido: “[...] E, neste ponto, esta Relatoria entende que milita em favor daqueles que estão assistidos pela Defensoria Pública, presunção (relativa) de hipossuficiência, a qual pode ser afastada pelo Ministério Público.[...]” (Tribunal de Justiça de São Paulo, Agravo de Execução Penal 0016441-42.2020.8.26.0071, Relator Reinaldo Cintra, julgado em 27 de janeiro de 2021); “[...] Esta Corte Superior é firme no sentido de que a declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.[...]” (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 372.220, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15.04.2014).

Por todo o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus Cícero Amaro dos Santos e Ariane Aparecida Ribeiro, no tocante à pena de multa imposta nos autos do processo nº 0000575-71/2018.8.26.0165, ante a manifesta hipossuficiência dos apenados.

Façam-se as anotações e comunicações.

Sem prejuízo, fica indeferido o pedido de “transferência para cumprimento de pena” formulado pelo réu Cícero (fls. 675/677), tendo em vista que se trata de prisão definitiva (condenação já transitada em julgado). Ademais, eventual pedido de transferência do sentenciado deverá ser feito pelo interessado diretamente ao r. Juízo da Execução Penal.

Ainda, habilite-se o novo procurador do réu (cf. procuração de fl. 700).

Prossiga-se nos termos do de fls. 595/596.

P.I.C.

Dois Corregos, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA